

1030114-82.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública

Assunto: Quitação

Magistrado: Mauro Iuji Fukumoto

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 1ª Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 13/12/2022

... de indenização por danos materiais. Furto de veículo estacionado em universidade pública. Controle de entrada e saída de veículos realizado pelas guaritas, existência de setor de Vigilância do Campus e câmeras de fiscalização - Poder Público assume a guarda do veículo quando a área é dotada de controle específico - Indenização devida. Ação julgada procedente em 1º grau - Decisão ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

1ª Vara da Fazenda Pública

Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas - SP - cep 13088-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1030114-82.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1030114-82.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento do Juizado Especial da Fazenda Pública - Quitação

Requerente:

Eduardo Francisco da Silva

Requerido:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS - UNICAMP

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mauro Iuji Fukumoto

Vistos.

Dispensou o relatório, com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995.

O fato descrito na inicial está suficientemente comprovado pelo boletim de ocorrência (fls. 24/25) e pelo comunicado lavrado pelo Serviço de Vivência nos Campi: "Às 16h30min do dia 27/10/2021 a vigilante Jeani Custodio dos Santos (Partner Security Serviços de Segurança Ltda) comunicou à SVC - Secretaria de Vivência nos Campi, que o funcionário do HEMOCENTRO (...) deixou sua moto modelo XRE300 cor Preta sem placa estacionada na Rua Carlos Chagas nas vagas para motos, e quando retornou por volta de 16h30 sua moto não se encontrava no local onde fora deixada" (fls. 58).

Não obstante a controvérsia existente sobre o tema, este juízo adota o entendimento de que, não obstante não se tratar de estacionamento pago, na medida em que a autarquia disponibiliza local para estacionamento dos funcionários, protegido por empresa de segurança (ainda que não contratada somente para essa finalidade) e em local monitorado por câmeras (que apenas circunstancialmente não estavam em funcionamento no dia do fato (fls. 59)), existe um contrato de depósito tácito, especialmente por ter o requerente vínculo laboral com a Universidade.

Nesse sentido:

"RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. Ação de indenização por danos materiais. Furto de veículo estacionado em universidade pública. Controle de entrada e saída de

veículos realizado pelas guaritas, existência de setor de Vigilância do Campus e câmeras de fiscalização – Poder Público assume a guarda do veículo quando a área é dotada de controle específico – Indenização devida. Ação julgada procedente em 1º grau – Decisão mantida em 2ª instância. RECURSO DESPROVIDO" (TJSP; Apelação Cível 1028187-91.2016.8.26.0114; Relator (a): Isabel Cogan; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/06/2018; Data de Registro: 25/06/2018).

"Ação de indenização por danos patrimoniais. Pretensão de ressarcimento em razão de furto ocorrido no Departamento de Histologia e Embriologia do Instituto de Biologia. Instituição que, ao contratar empresa de vigilância especificamente para o fim de garantir a incolumidade de suas dependências e dos bens, assume a responsabilidade pela sua guarda. Falha no dever de vigilância e guarda verificada. Cláusulas contratuais que apontam para a possibilidade de responsabilização. Sentença de procedência mantida. Recurso não provido" (TJSP; Apelação Cível 0042722-81.2012.8.26.0114; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/02/2017; Data de Registro: 14/02/2017).

"Apelação Cível - Responsabilidade civil -Furto de veículo em estacionamento mantido pela universidade estadual (Unicamp) - Pretensão do Autor de ver condenada a Ré à reparação dos danos sofridos - Sentença de improcedência - Espaço destinado ao estacionamento de veículos automotores, dotado de segurança, sendo evidente a obrigação de vigilância - Irrelevância de gratuidade -Dever de indenizar. Recurso provido" (TJSP; Apelação Cível 0017973-34.2011.8.26.0114; Relator (a): Marrey Uint; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2ª. Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 20/10/2015; Data de Registro: 23/10/2015). O valor do pedido corresponde ao da própria motocicleta, adquirida exatamente um mês antes do furto (fls. 23).

Por outro lado, não comporta acolhimento o pedido de indenização por danos morais, pois houve tão somente um dano material, tratando-se de um mero aborrecimento não indenizável.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar a autarquia a pagar ao requerente o valor constante da inicial referente aos danos materiais (fls. 10, item "b") monetariamente atualizado pela Tabela Emenda Constitucional 113/2021 desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios nos termos da Lei 12.703/2012 a partir da data do fato (Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça) até 09/12/2021 (data da vigência da Emenda Constitucional 113/2021). Sem condenação em sucumbência, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/1995. P.R.I.

Campinas, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA